

《【문제3.4】

<사례>

A시 시장은 환경영향평가 대상 지역 내에서 대규모 폐기물 처리시설 설치 사업을 추진하려는 甲 주식회사에게 폐기물 처리시설 설치 승인 처분을 하였다. 해당 사업 예정지 인근에 거주하며 환경상 이익을 향유하고 있는 주민 乙은 해당 처분이 환경영향평가법상의 절차를 위반하였음을 이유로 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 소송 계속 중 사업 시행자인 甲 주식회사는 소송의 결과에 따라 자신의 법률상 이익이 침해될 것을 우려하여 소송에 참여하고자 한다. 한편 乙과 같은 마을에 거주하지는 않으나 해당 시설 설치로 인해 환경상 피해를 입을 우려가 있는 인접 지자체 주민 丙 또한 乙의 승소를 보조하기 위해 소송에 참여할 방법을 모색하고 있다.

(물음2) 주민 丙이 乙의 소송에 참가하고자 할 경우 행정소송법 제16조의 제3자 소송참가가 가능한지 여부와 관련하여 참가인의 지위에 대해 검토하시오.》

<문제3.4의 물음2> 인근 주민의 취소소송 참가 가능성 및 행정소송법 제16조상 참가인의 법적 지위

I 문제의 제기

- 사안에서 인접 지자체 주민인 丙은 폐기물 처리시설 설치 승인처분의 취소를 구하는 乙의 소송에서 환경상 피해를 우려하여 乙의 승소를 보조하기 위해 소송에 참가하고자 한다. 쟁점으로 <주민 丙에게 행정소송법 제16조의 제3자 소송참가가 인정되는지>와 <참가가 인정될 경우 참가인의 지위를 어떻게 보는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 주민 丙이 乙의 소송에 참가하고자 할 경우 행정소송법 제16조의 제3자 소송참가가 가능한지 여부와 관련하여 참가인의 지위에 대해 검토한다.

II 제3자 소송참가의 요건과 丙의 참가 가능성

1. 제3자의 법률상 이익

(1) 법률상 이익의 의미

- 행정소송법 제16조의 법률상 이익은 당해 처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 말하며, 단순히 간접적이거나 사실적·경제적 이해관계를 가지는 경우에는 포함되지 않는다.

(2) 환경권과 법률상 이익

- 판례는 환경영향평가 대상 지역 내의 주민들에 대해서는 환경상 이익의 침해를 법률상 이익으로 추정한다. 그러나 대상 지역 밖의 주민이라 하더라도 당해 처분으로 인하여 환경상 이익을 침해받거나 침해받을 우려가 있음을 입증하는 경우에는 법률상 이익을 인정한다.

2. 소송의 결과와의 관련성

- 소송의 결과란 판결의 주문뿐만 아니라 그 전제가 되는 이유 중의 판단까지 포함한다. 제3자의 권리나 이익이 당해 소송의 판결에 의해 직접 영향을 받는 관계에 있어야 한다.

3. 사안의 경우

- 丙은 乙과 같은 마을에 거주하지는 않으나 해당 시설 설치로 인해 환경상 피해를 입을 우려가 있는 주민이다. 丙이 환경영향평가 대상 지역 내에 거주한다면 법률상 이익이 당연히 인정되나, 지역 밖에 거주한다면 수인한도를 넘는 환경상 피해를 구체적으로 입증해야 한다. 만약 丙에게 이러한 법률상 이익이 인정된다면 乙이 승소할 경우 처분이 취소되어 丙의 환경상 이익이 보호되므로 소송의 결과에 이해관계를 가진 제3자로서 참가 요건을 충족할 수 있다.

III 소송참가인의 법적 지위

1. 독립적 지위의 인정 여부

- 행정소송법 제16조에 의해 참가한 제3자는 단순한 보조참가인과 달리 당사자에 준하는 독립된 지위를 갖는다. 이는 판결의 효력이 제3자에게도 미치는 제3자효(형성력)가 있기 때문이다.

2. 소송행위의 범위

(1) 독자적인 소송행위

- 참가인은 자기의 이름으로 소송행위를 할 수 있다. 기일의 통지를 받고 변론에 참여하여 독자적인 증거를 제출하거나 공격·방어 방법을 제시할 수 있다.

(2) 피참가인과의 관계

- 참가인은 피참가인(원고 乙)의 소송행위와 저촉되는 행위를 할 수 있다. 즉, 원고가 주장하지 않는 사유를 주장하거나 원고가 제출하지 않은 증거를 제출할 수 있다. 다만, 소의 취하나 포기 등 소송물 자체를 처분하는 행위는 허용되지 않는다.

(3) 상소 및 재심청구

- 참가인은 소송 결과에 대하여 독자적으로 상소할 수 있으며, 확정판결에 대하여 행정소송법 제31조에 따른 제3자의 재심청구권을 행사할 수 있는 주체가 된다.

3. 민사소송법상 공동소송적 보조참가와와의 비교

- 행정소송법상의 제3자 소송참가는 판결의 효력이 참가인에게 미친다는 점에서 민사소송법상의 공동소송적 보조참가와 유사한 지위를 갖는다고 보는 것이 일반적인 견해이다.

IV 사안의 적용

1. 丙의 참가 유형 검토

- 丙은 원고 乙의 승소를 보조하기 위해 참가하고자 하므로, 실질적으로는 원고 측 제3자 소송참가인이 된다. 丙의 거주지가 환경영향평가법령에 의해 보호되는 범위 내에 있거나, 범위를 벗어나더라도 수인한도를 넘는 피해를 입증할 수 있다면 丙은 행정소송법 제16조의 제3자로서 소송참가가 가능하다.

2. 丙의 지위와 권한

- 丙이 소송에 참가하면 乙의 소송수행 능력과 관계없이 독자적으로 환경 오염의 위험성을 입증할 자료를 법원에 제출할 수 있다. 설령 원고 乙이 소송에 소극적으로 임하더라도 丙은 자신의 환경상 이익을 지키기 위해 적극적으로 변론할 수 있으며, 1심 판결에서 乙이 패소한 경우 乙이 항소하지 않더라도 丙은 독자적으로 항소하여 소송을 계속할 수 있는 지위를 보장받는다.

V. 결론

- 주민 丙이 환경상 피해 우려를 구체적으로 입증하여 법률상 이익을 인정받는다면 행정소송법 제16조에 따른 제3자의 소송참가가 가능하다. 이때 丙은 단순한 보조자가 아니라 당사자에 준하는 공동소송적 보조참가인의 지위를 갖게 된다. 이를 통해 丙은 원고 乙의 소송행위에 구애받지 않고 자신의 독립된 이익을 보호하기 위한 모든 소송행위를 수행할 수 있으며, 이는 행정소송의 적정성과 실효적 권리 구제를 보장하는 중요한 장치가 된다.